

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 15/05/2026, de la Dirección General de Transición Energética, sobre la sustitución de los apoyos número 2, 3 y 28 de la línea aérea 132 kV La Paloma-Daimiel 2, en Manzanares (Ciudad Real). Referencia: 2101/00285. [2026/3973]

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real y su informe, y el informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:

- Referencia: 2101/00285 (DP: 13210100030).
- Peticionario: Unión Fenosa Distribución S.A., con N.I.F.: A-63222533.
- Documentación técnica:
Proyecto: "LAT 132 kV La Paloma-Daimiel 2 Reglamentación AP. 2, 28" con fecha de visado de 20/11/2023 y N°: 202302016 firmado por Isabel Lopez Ferrer, ingeniera industrial Colegiada N.º 17566 COIIM. Además, presenta declaración responsable de técnico competente.
- Características principales de las instalaciones:
El alcance de la actuación en la LAT 132KV Paloma – Daimiel 2 consistirá en:
La sustitución de los apoyos N° 2, 3 y 28 porque no cumplen las condiciones reglamentarias.
Los tres nuevos apoyos se situarán en las coordenadas X: 467435,32, Y: 4319188,26 (apoyo n° 2); X: 467195,89, Y: 4319233,01 (apoyo n° 3) y X: 461160,56, Y: 4320544,44 (apoyo n° 28), en el T.M. de Manzanares.
- Ubicación: Términos municipal de Manzanares (Ciudad Real).
- Presupuesto: 119.838,43 €
- Finalidad: Solución de situación antirreglamentaria.

Antecedentes de hecho.

Primero: Con fecha 22/01/2024, Unión Fenosa Distribución, S.A., presenta solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción de la instalación de referencia. Junto con la solicitud se adjunta la documentación técnica.

Segundo: No se realiza trámite ambiental ya que, ni concurre en características propias de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria o Simplificada, ni la instalación se ubica en áreas protegidas o en zonas de Hábitats-Geomorfología.

Tercero: Mediante anuncio de 22/05/2024, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, se sometió a información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, junto con el proyecto técnico de ejecución. Dicho anuncio ha sido publicado en los siguientes medios:

- Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 17/07/2024 y núm. 137.
- Tablón de anuncios electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del 10/07/2024 al 28/08/2024.

Durante el trámite de información pública no se han recibido alegaciones.

Cuarto: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas por el petitionerio como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación. Las entidades consultadas, fueron las siguientes (contestan los marcados con *):

1. Ayuntamiento Manzanares. (*)
2. Red Eléctrica de España, S.A. (*)

En relación a las contestaciones realizadas por las AAPP y organismos afectados, y sobre aspectos que versan sobre la autorización administrativa, o del proyecto básico/construcción, se informa que todas las entidades que respondieron a la petición informaron favorablemente a la autorización y, en los casos en los que se estableció

condicionado, éste se ha limitado al recordatorio de la legislación medioambiental o sectorial de aplicación, sin repercusión en el proyecto, y ha sido aceptado por el solicitante.

Quinto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real cumplió con lo establecido en la resolución de 03/09/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/as provinciales y elaboró con fecha 26/03/2026 informe favorable para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.

Sexto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable para la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones de referencia.

A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes:

Fundamentos de derecho.

Primero: Esta Dirección General de Transición Energética, es el órgano competente para la autorización administrativa previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Segundo: Justificación de la resolución.

El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19/06/2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y demás normativa de aplicación.

En relación con el contenido del expediente indicar:

- Respecto al trámite ambiental.

Las actuaciones proyectadas no se encuentran incluidas en los anexos de la legislación ambiental ni, de acuerdo al contenido del expediente, suponen ninguna ampliación o agravamiento de los efectos ambientales negativos derivados de la ejecución de los proyectos incluidos en el expediente ya evaluado. Además, la instalación no se ubica en áreas protegidas o en zonas de Hábitats-Geomorfología.

Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.

Vistos el Decreto 112/2023; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha; el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica; el Decreto 80/2007; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de aplicación.

En su virtud, resuelve:

Otorgar a UFD Distribución Electricidad, S.A., la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:

Primera: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.

Segunda: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.

Tercera: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.

Cuarta: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante, del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.

Quinta: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.

Sexta: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del interesado.

A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular, el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal, técnica y económico-financiera.

Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando los sujetos recurrentes (o sus representantes) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente trámite electrónico disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

<https://www.jccm.es>, código RKGU (apartado "Tramitación Online").

Aquellas personas interesadas no obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Toledo, 15 de mayo de 2026

El Director General de Transición Energética
ALIPIO GARCÍA RODRÍGUEZ